Waldhafen Vermögensverwaltung GmbH
Kiefernsteig 18, 14163 Berlin

Schlachtensee Stahl & Form GmbH
An der Werksrampe 26, 14163 Berlin

01.07.2023 | BZ-V-07 | Vertragsausfertigung

Gesellschafterdarlehensvertrag

1 Parteien und Finanzierungszweck

Waldhafen Vermögensverwaltung GmbH, Kiefernsteig 18, 14163 Berlin, vertreten durch Nora Villbrandt, gewährt ihrer Beteiligungsgesellschaft Schlachtensee Stahl & Form GmbH, An der Werksrampe 26, 14163 Berlin, vertreten durch Juno Bern von Hallern, ein Darlehen zur Finanzierung der betrieblichen Anlauf- und Investitionskosten. Beide Parteien schließen diesen Vertrag im eigenen Namen.

2 Betrag und Auszahlung

Die Darlehensgeberin stellt 180.000,00 EUR als Kapital zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgt aufgrund der Zahlungsanweisung der Gesellschaft zur Begleichung bereits freigegebener Investitionsverbindlichkeiten direkt an deren Lieferanten. Die Gesellschaft erkennt die weisungsgemäße Auszahlung als Darlehensvalutierung an. Die Gesellschaft quittiert mit ihrer nachstehenden Unterschrift den Empfang der entsprechend angewiesenen Investitionsleistungen am 01.07.2023. Es wird kein weiterer revolvierender Abruf vereinbart.

3 Verzinsung

Von dem bestätigten Gesamtbetrag entfallen 180.000 EUR auf Kapital und 5.000 EUR auf bis zum Vertragsstichtag fest vereinbarte und aufgelaufene Zinsen aus der Investitionsvorfinanzierung. Weitere Zinsen werden ab diesem Stichtag nicht geschuldet. Der zusammengefasste Rückzahlungsbetrag ist 185.000 EUR. Die Buchhaltung darf die 5.000 EUR nicht erneut zusätzlich ansetzen.

4 Rückzahlung

Der Betrag ist in einer Summe am 30.06.2026 fällig. Vorher ist keine ordentliche Tilgung geschuldet. Freiwillige Teilzahlungen sind möglich, soweit sie rechtlich zulässig sind. Jeder Teilbetrag mindert die Kapitalforderung und wird durch eine datierte Quittung bestätigt. Eine Wiederauffüllung des ursprünglichen Darlehensbetrags ist nicht vereinbart.

5 Sicherheit und Rang

Für das Darlehen werden keine dinglichen Sicherheiten bestellt. Diese ursprüngliche Vertragsfassung enthält weder einen vertraglichen Nachrang noch eine vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre. Zwingende gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. Eine spätere Änderung der Rangfolge oder der Durchsetzbarkeit bedarf einer eigenständigen Vereinbarung. Ein bloßer geänderter Zahlungstermin hat keinen darüber hinausgehenden Erklärungsgehalt.

6 Trennung von weiteren Unterstützungsmaßnahmen

Eine spätere Kapitalzuführung, Unterstützungserklärung oder Ausstattungszusage wird nur aufgrund ihres jeweiligen Wortlauts geschuldet. Sie ersetzt diesen Darlehensvertrag nicht. Zahlungen sind mit dem betroffenen Vorgang zu kennzeichnen; ein Betrag darf nicht zugleich als Tilgung dieses Darlehens und als Erfüllung einer anderen Verpflichtung verbucht werden.

7 Information und Beendigung

Die Gesellschaft informiert die Darlehensgeberin über die Verwendung und gewährt Einblick in die zugehörigen Belege. Eine Kündigung vor der vereinbarten Fälligkeit ist nur nach Maßgabe zwingender oder ausdrücklich vereinbarter gesetzlicher Rechte möglich. Eine automatische Fälligstellung allein durch eine interne Kriseneinschätzung wird nicht vereinbart.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Juno Bern von Hallern rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Nora Villbrandt für Waldhafen Vermögensverwaltung GmbH

gez. Juno Bern von Hallern